

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ДИТЯЧИЙ САДОК «М»
від «12» травня 2025 року

Шадуля М.В. / [підпис]

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ДИТЯЧИЙ САДОК «М»
Код ЄДРПОУ 39796138
(нова редакція)**

Харків 2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ДИТЯЧИЙ САДОК «М» далі — Товариство, Заклад освіти) є закладом дошкільної освіти для дітей віком від 3 до 6 (7) років, що забезпечує належний рівень дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, догляд, розвиток, виховання та навчання дітей.

1.2 Повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ДИТЯЧИЙ САДОК «М».

1.3 Скорочене найменування закладу освіти українською мовою: ТОВ «ДИТЯЧИЙ САДОК «М».

Заклад освіти створений на підставі рішення Засновників

Заклад освіти є юридичною особою заснованою на приватній формі власності, має відокремлене майно, самостійний баланс, банківський рахунок, печатку, бланк, штампи, код ЄДРПОУ, фірмовий знак, а також іншу атрибутику.

1.1. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого Міністерства, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.

1.2. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює освітню діяльність в межах своєї автономії, компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами визначається чинним законодавством та угодами укладеними між ними.

1.3. Заклад освіти забезпечує здобуття дошкільної освіти

1.4. Мовою освітнього процесу у Закладі освіти є державна мова – українська. Навчання та виховання у Закладі освіти здійснюється державною мовою.

1.5. Заклад освіти має право:

- створювати однокішні, різновікові групи загального розвитку. Групи в Закладі освіти можуть комплектуватися за іншими ознаками у порядку, встановленому чинним законодавством.

- створювати групи з денним режимом перебування дітей. У Закладі освіти можуть створюватись групи з цілодобовим, короткотривалим режимом перебування дітей (до 4 годин утримання, в т. ч. прогулянкові, чергові у вечірні і нічні години, вихідні і святкові дні). У разі звернення батьків або інших законних представників дитини з особливими освітніми потребами в Закладі освіти утворюються інклюзивна група

- створювати у своєму складі групи з очною, дистанційною, мережевою формою навчання, групи з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні групи для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- зарахування дітей відбувається згідно до Закладу освіти здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України та договором із батьками або особами, які їх замінюють.

- вартість, умови та порядок надання Закладом освіти освітніх послуг, умови збереження за дитиною місця в Закладі освіти у разі її відсутності визначаються договором про надання освітніх послуг.

- відрахування дітей із Закладу освіти може здійснюватися:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному Закладі освіти даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за надані Закладом освіти освітні послуги протягом 1 місяця;

- на інших підставах, встановлених договором про надання освітніх послуг у Закладі освіти.

1.6. Заклад освіти є прибутковим, тобто створений з метою отримання прибутку від своєї діяльності.

1.7. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою міста, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання Державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни;
- прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Закладу освіти є забезпечення для реалізації права громадян України, іноземців та осіб без громадянства на здобуття дошкільної освіти, як важливої передумови формування соціальної рівності та високої культури у суспільстві, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя у суспільстві та цивілізованій взаємодії із природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання у продовж всього життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, а також задоволення потреб громадян у нагляді, догляді, оздоровленні дітей, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку; виховання у дітей почуття людяності, підтримка їх розвитку як морально відповідальних членів суспільства; надання у різних формах інших освітніх та пов'язаних з ними послуг, надання консультацій з питань виховання та навчання, фізичного і психологічного розвитку дітей, одержання прибутку шляхом ведення господарської діяльності.

2.2. Головним завданням Закладу освіти є:

- забезпечення реалізації права громадян на освіту;
- створення умов для різнобічного розвитку здобувачів освіти, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;
- створення умов та виконання вимог державного стандарту дошкільної освіти;
- виховання громадянина України; іноземця, особи без громадянства з любов'ю до України та її традицій і звичаїв;
- виховання шанобливого ставлення до родини, державної та рідної мови, мов національних меншин, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- формування і розвиток соціально-зрілої, гармонійної, творчої особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
- реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;
- створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;
- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей здобувачів освіти, потреби і вміння самовдосконалюватися;

- формування соціальної та громадянської позиції, високого рівня культури мислення, соціальних норм, екологічної моральності та обізнаності, самостійності, власної гідності, готовності до трудової діяльності, професійного самовизначення, відповідальності за свої дії;
- впровадження нового змісту освіти, який відповідав би цілям духовного і культурного розвитку народів України;
- розвиток і поглиблення співробітництва України та інших держав у сфері освіти, обміну досвідом, та інформацією з питань модернізації загальноосвітнього процесу;
- проведення з іноземними та українськими загальноосвітніми навчальними закладами спільних олімпіад, конкурсів, турнірів за різними напрямками освітньої діяльності;
- створення та розвиток навчально-методичної бази, інформаційно-телекомунікаційних технологій в навчально-виховному процесі;
- розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

2.3. Предметом діяльності Закладу освіти визначаються:

- надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти
- надання додаткових освітніх та пов'язаних із ними послуг (курси, секції, робота гуртків, факультативи, індивідуальні заняття, репетиторство, організація і проведення освітніх, наукових заходів, семінарів, конференцій, лекцій, консультацій, тощо);
- створення і функціонування груп підготовки до школи, груп вихідного дня, вечірніх груп, груп цілодобового перебування здобувачів освіти, груп короткочасного перебування здобувачів освіти (до 4-х годин утримання, прогулянкових, чергових, у т.ч. у вечірні та нічні години, вихідні і святкові дні), послуги в галузі організації дозвілля здобувачів освіти;
- здійснення діяльності у сфері спорту;
- навчання хореографії;
- організація викладання іноземних мов;
- підбір персоналу, впровадження новітніх методів навчання;
- психологічне консультування, організаційне консультування, організація тренінгів, груп особистого розвитку;
- вживання інформаційних та інших послуг у сфері дошкільної освіти;
- провадження медичної практики для забезпечення належного медичного обслуговування учасників освітнього процесу;
- організація лікувально-оздоровчих послуг (масаж, лікувальна гімнастика, фітотерапія, послуги логопеда, тощо);
- організація харчування здобувачів освіти під час навчального процесу;
- науково-дослідна діяльність в галузі педагогіки та психології, з проблем освіти, охорони материнства та дитинства;
- надання послуг в галузях маркетингу, менеджменту, консалтингу;
- послуги інформатизації, створення та обслуговування програмного забезпечення та баз даних;
- здійснення діяльності пов'язаної із розвитком туризму;
- організація дозвілля, проведення виставок, концертів та інших видовищних заходів;
- реалізація друкованої продукції;
- виробництво та реалізація художніх виробів, дидактичного матеріалу;
- створення та експлуатація будинків відпочинку, кемпінгів, готелів, дитячих таборів, спортивних майданчиків, оздоровчих закладів, тощо;
- отримання у власність, оренду, оренду із правом викупу, в постійне і тимчасове користування будинків, споруд, приміщень для здійснення статутної діяльності.

2.4. Заклад освіти може здійснювати інші види діяльності, які не суперечать його меті, цілям, та не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Види діяльності, які вимагають отримання окремого дозволу, здійснюються Законом освіти після отримання в установленому порядку ліцензій, сертифікатів та інших необхідних документів.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

3.1. Правосуб'єктність Закладу освіти виникає з моменту його створення і складається з його прав та обов'язків встановленим цим Статутом.

3.2. Заклад освіти набуває право на ведення освітньої діяльності з моменту отримання ліцензії.

3.3. Заклад освіти здійснює право володіння, користування та розпорядження закріпленим за ним майном у відповідності до цього Статуту.

3.4. Засновники Закладу освіти не відповідають по зобов'язаннях Закладу освіти, як і Заклад освіти не відповідає за зобов'язаннями Засновників окрім випадків, передбачених діючим законодавством України.

3.5. Заклад освіти видає випускникам документи про відповідний рівень освіти державного зразка України.

3.6. Заклад освіти має право:

- на захист своїх прав та інтересів;
- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
- в установленому порядку організовувати освітній процес за одним або декількома пріоритетними напрямками, провадити інноваційну діяльність;
- визначати варіативну частину навчального плану;
- від свого імені укладати угоди, контракти, договори та здійснювати інші угоди;
- отримувати кошти, інші матеріальні блага від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
- створювати філії, представництва, інші структурні підрозділи з правами відкриття поточних розрахункових рахунків і затверджувати положення про них;
- отримувати в установах банку короткострокові та довгострокові кредити;
- без обмежень здійснювати господарську діяльність визначену цим Статутом;
- запрошувати на роботу спеціалістів, у т.ч. іноземних на договірних (контрактних) основах;
- самостійно приймати рішення та вчиняти дії, які не належать до компетенції Міністерства освіти і науки України, загальних зборів учасників товариства та не суперечать чинному законодавству України;
- на одержання інформації про результату інспектування і перевірок діяльності товариства не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інший строк не передбачений законодавством України;
- відкривати за межами України свої філії, представництва, інші структурні підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Закладу освіти;
- здійснювати організаційно-установчі повноваження також на підставі належних товариству корпоративних прав відповідно до законодавства України;
- на недоторканість ділової репутації, конфіденційність, таємницю кореспонденції, на інформацію та інші немайнові права, які можуть належати товариству;
- на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність;
- придбавати цінні папери інших суб'єктів господарювання;
- укладати договори дарування з юридичними та фізичними особами від імені товариства;
- укладати договори про спільну діяльність на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання цих вкладів;
- на об'єднання в організації роботодавців для реалізації та захисту їхніх прав;
- створювати оригінальне програмне забезпечення для власних потреб;
- встановлювати прямі зв'язки із закордонними освітніми установами та організаціями.

3.7. Заклад освіти самостійно планує свою господарську та іншу діяльність, а також штатний розклад, розмір посадових окладів, соціальний розвиток та захист трудового колективу.

3.8. Заклад освіти є власником створюваної ним інформації і самостійно визначає порядок і режим доступу до неї. Заклад освіти має право на захист конфіденційної інформації згідно із чинним законодавством України.

3.9. Втручання у освітньо-виховний процес Закладу освіти зі сторони будь-яких політичних сил, сторонніх осіб, місцевого самоврядування заборонено.

3.10. Взаємовідносини між Закладом освіти та юридичними і фізичними особами здійснюються відповідно до укладених між ними договорів (контрактів).

3.11. Заклад освіти зобов'язаний:

- дотримуватись вимог Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України

- «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», та інших законів та нормативних актів;

- проводити освітню діяльність у відповідності до стандартів, базових компонентів освіти;

- отримувати в установленому порядку ліцензії на здійснення освітньої діяльності;

- мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності;

- забезпечити безпечні умови проведення освітньої діяльності;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- виконувати інші обов'язки передбачені діючим законодавством України.

4. МАЙНО, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

4.1. Майно Закладу освіти складають основні та оборотні кошти, а також інші цінності вартість яких відображається у самостійному балансі.

4.2. Майно Закладу освіти належить йому на праві повного господарського ведення.

4.3. Джерелом формування майна Закладу освіти є:

- грошові та матеріальні внески засновників;

- доходи отримані від реалізації продукції та надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів, придбаних Закладом освіти;

- банківські та інші кредити;

- капітальні вкладення, дотації з бюджетів;

- придбання рухомого та нерухомого майна;

- придбання майна іншого підприємства, установи, організації;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних осіб, неприбуткових організацій, фізичних осіб;

- надходження від приватизації майна;

- майно передане його учасниками у власність, до Статутного капіталу;

- інші джерела доходів, інше майно отримані та набуто з підстав, що не заборонені законодавчими актами України.

4.4. Заклад освіти здійснює господарську діяльність від свого імені та за свій рахунок, а також від імені та за рахунок клієнтів.

4.5. Прибутком Закладу освіти після сплати всіх податків до держбюджету та всіх інших обов'язкових платежів, Заклад освіти розпоряджається самостійно в особі засновників та уповноважених ними органів. Збитки Закладу освіти відшкодовуються за рахунок коштів та майна Закладу освіти.

4.6. Закладу освіти можуть належати будівлі, приміщення, споруди, автомобілі, автобуси, інші транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові розробки, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права інтелектуальної власності.

4.7. Заклад освіти має право розпоряджатися належним йому майном, передавати його в оренду, лізинг, тимчасове користування, позику, належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу товариства. Заклад освіти має право купувати, одержувати від уступки права вимоги, дарувати або іншим чином одержувати кошти, майно та права на нього від підприємств, установ, організацій будь-якої форми права власності та громадян. Закладу освіти також надане право здійснювати будь-які дії передбачені цим Статутом, та чинним законодавством України, в тому числі укладати угоди на власний розсуд із юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

4.8. Прибуток закладу освіти утворюється із надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку Закладу освіти сплачуються відсотки по банківських та інших кредитах, по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджетів. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Закладу освіти, який відповідно до статутних документів визначає напрями його використання, у тому числі шляхом розподілу дивідендів між засновниками товариства.

4.9. У закладі освіти створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством України та/або цим Статутом. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду становить 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку закладу освіти.

4.10. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до Закладу освіти як Засновники, у випадку коли вони набули право власності на частку у Статутному капіталі Закладу освіти, а також при збільшенні його Статутного капіталу за рахунок внесених ними додаткових вкладів. Рішення про вступ нового засновника до складу засновників Закладу освіти шляхом збільшення Статутного капіталу приймається одностайно загальними зборами засновників, у яких взяли участь всі засновники Закладу освіти.

4.11. Статутний капітал Закладу освіти складається із номінальної вартості вкладів його засновників (учасників) виражених у національній валюті України – гривні.

4.12. Вкладами до Статутного капіталу Закладу освіти можуть бути будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, грошові кошти (валюта), цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, право користування водними ресурсами та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, транспортними засобами, а також інші майнові права (в тому числі, права на інтелектуальну власність). Вклад, оцінений у гривнях становить частку засновника (учасника) у Статутному капіталі Закладу освіти.

4.13. Грошова оцінка вкладу засновника (учасника) Закладу освіти затверджується одностайним рішенням загальних зборів засновників, у яких взяли участь всі Засновники (учасники) Закладу освіти.

4.14. Розмір Статутного капіталу Закладу освіти складає 5 000,00 (п'ять тисяч 00 коп.) гривень, що формується за рахунок грошових коштів внесених Засновниками (учасниками) Закладу освіти.

4.15. Частка засновника (учасника) закладу освіти може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині в якій її було сплачено засновником (учасником). При цьому, кількість голосів, що належать засновнику (учаснику) під час голосування на загальних зборах учасників Закладу освіти та підбитті підсумків такого голосування.

4.16. Засновник (учасник) Закладу освіти має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого засновника (учасника) Закладу освіти, що продається третій особі.

4.17. Засновник (учасник) Закладу освіти, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Засновників (учасників) Закладу освіти та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден із Засновників (учасників) Закладу освіти протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Засновника (учасника) продати частку (частину частки) не повідомив письмово Засновника (учасника), який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Засновник (учасник) Закладу освіти надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Засновникам (учасникам) Закладу освіти. Якщо Засновник (учасник) Закладу освіти, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову Заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такий Засновник (учасник) зобов'язаний протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки). У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Засновниками (учасниками) Закладу освіти умовах.

4.18. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається засновнику без виплати винагороди.

4.19. Не пізніше ніж за один місяць до перших планових зборів Закладу освіти Директор подає учасникам Закладу освіти копію, розроблену виконавчим органом, фінансового звіту про діяльність Закладу освіти за минулий фінансовий рік. Одночасно подається копія звіту про перевірку та калькуляцію доходів, відповідно до форм, встановлених законодавством України.

4.20. Збори засновників Приватного закладу визначають суму прибутку Закладу освіти, яка розподіляється між засновників як дивіденди.

4.21. Виплата дивідендів Закладу освіти за рахунок чистого прибутку здійснюється пропорційно частці у статутному капіталі кожного засновника (учасника) один раз на період, визначений одностайним рішенням загальних зборів засновників Закладу освіти.

4.22. Виплата дивідендів починається з дати, визначеної рішенням загальних зборів засновників (учасників).

4.23. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їхню виплату, якщо інший строк не встановлений загальними зборами засновників (учасників).

4.24. За рішенням загальних зборів засновників чистий прибуток може не розподілятися між засновниками (учасниками), а використовуватися для поповнення оборотних коштів, формування фондів та резервів, реінвестицій або на інші цілі, спільно визначені засновниками (учасниками).

4.25. Засновники (учасники) можуть збільшити статутний капітал Закладу освіти без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку та/або за рахунок додаткових вкладів засновників (учасників) та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів засновників. Загальні збори засновників (учасників) можуть встановити переважне право засновника (учасника) зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу.

4.26. Засновники (учасники) Закладу освіти можуть збільшити статутний капітал Закладу освіти за рахунок додаткових вкладів засновників (учасників) та/або третіх осіб у порядку встановленому законом та цим Статутом.

5. ЗАСНОВНИКИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ.

5.1. Засновники (учасники) Закладу освіти мають право у порядку, встановленому статутом Закладу освіти та законом:

- затверджувати установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;
- брати участь в управлінні Законом освіти;
- обирати та бути обраними до органів Закладу освіти;
- призначати та звільняти з посади Директора Закладу освіти;
- брати участь у розподілі прибутку Закладу освіти і одержувати його частину (дивіденди); затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;
- здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу освіти;
- здійснювати контроль за дотриманням установчих документів Закладу освіти Директором Закладу освіти;
- забезпечувати створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
- здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
- здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі освіти;
- розглядати скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників піклувальників, інших осіб та приймають рішення за результатами розгляду скарг;
- сприяти створенню безпечного освітнього середовища в Закладі освіти та вживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
- вийти у встановленому порядку із засновників Закладу освіти;
- здійснити відчуження частки (частини частки) у статутному капіталі, що засвідчують участь у Закладі освіти;
- придбати частку або частину частки у статутному капіталі у Закладі освіти іншого учасника (засновника);
- одержувати інформацію про діяльність Закладу освіти у порядку, встановленому статутом Закладу освіти.

5.2. Засновники (учасники) Закладу освіти можуть також мати інші права, встановлені Статутом та законодавством України.

5.3. Засновники (учасники) Закладу освіти не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Закладу освіти у межах вартості своїх часток у статутному капіталі Закладу освіти.

5.4. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися у діяльність Закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

5.5. Заклад освіти забезпечує кожному засновникові (учаснику) доступ до документів з управління Закладу освіти, будь-яких документів Закладу освіти, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Закладу освіти. До зазначених документів, зокрема, відносяться: Статут Закладу освіти; зміни до Статуту Закладу освіти; внутрішні положення Закладу освіти, що регулюють діяльність органів Закладу освіти та зміни до них; документи, що підтверджують право Закладу освіти на майно; протоколи загальних зборів; протоколи засідань наглядової ради; накази та розпорядження директору Закладу освіти; річна фінансова звітність; документи первинного бухгалтерського обліку; документи фінансової та податкової звітності; штатний розклад закладу освіти, тощо. У випадку, якщо у зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Заклад освіти та його засновники (учасники) зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації з урахуванням законодавства «Про захист персональних даних». Протягом 10

(десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги засновника (учасника) директор Закладу освіти зобов'язаний надати цьому засновникові (учаснику) завірени підписом уповноваженої особи Закладу освіти копії запитуваних документів.

5.6. Засновники або уповноважена ними особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління Закладу освіти та/або наглядовій (підкувальній) раді Закладу освіти.

5.7. Засновники (учасники) Закладу освіти зобов'язані:

- Додержуватись вимог Статуту та виконувати рішення Загальних зборів засновників та інших органів управління Закладу освіти;
- Виконувати зобов'язання перед Законом освіти, у тому числі, пов'язані із їхньою майновою участю;
- Забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ними Закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та Ліцензійних Умов;
- Сприяти здійсненню Законом освіти своєї діяльності;
- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Закладу освіти;
- Забезпечити відповідно до законодавства України створення в Залладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема, для осіб із особливими освітніми потребами;
- У випадку реорганізації чи ліквідації Закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
- Виконувати інші обов'язки передбачені цим Статутом та діючим законодавством України.

5.8. Порядок виходу учасника (засновника) із Закладу освіти відбувається на підставі Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

5.9. Виключення з числа учасників Закладу освіти здійснюється загальними зборами учасників. Згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можливість виключення учасника із Закладу освіти обмежується двома випадками:

- Якщо учасник прострочив внесення вкладу або його частини до статутного капіталу Закладу освіти;
- У разі смерті, оголошення судом безвісти відсутнім або померлим учасника Закладу освіти – фізичної особи, або припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Закладу освіти становить менше 50%, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Закладу освіти відповідно до Закону.

Якщо учасником Закладу освіти не внесено вкладу для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Закладу освіти має право скликати Загальні збори

учасників Закладу освіти, які можуть прийняти одне із наступних рішень:

- Про виключення учасника Закладу освіти, який має заборгованість із внесення вкладу до статутного капіталу;
- Про зменшення статутного капіталу Закладу освіти на розмір неоплаченої частки учасника Закладу освіти;
- Про перерозподіл неоплаченої частки між іншими учасниками Закладу освіти без зміни розміру статутного капіталу Закладу освіти та сплати такої заборгованості відповідними учасниками Закладу освіти;
- Про ліквідацію Закладу освіти.

6. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Заклад освіти у своїй діяльності дотримується державних стандартів дошкільної освіти. Освітній процес у Закладі освіти здійснюється відповідно до навчального плану, складеного на основі освітньої програми.

6.2. Мовою освітнього процесу в Закладі освіти є державна мова. У Закладі освіти відповідно до освітньої програми освітній процес може здійснюватися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, або іншими мовами Європейського Союзу. Відповідно до законодавства України у Закладі освіти можуть створюватися окремі групи з навчанням англійською мовою з обов'язковим створенням належних умов для вивчення державної мови – української.

6.3. Заклад освіти може здійснювати освітній процес як за інституційною формою навчання (очна, дистанційна, мережева).

6.4. Заклад освіти має право створювати у своєму складі класи групи з дистанційною формою навчання, інклюзивні групи.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

7.1. Управління Законом освіти здійснюють його органи. Органами управління є:

- Загальні збори засновників;
- Директор Закладу освіти;

В закладі освіти також можуть діяти: органи самоврядування працівників Закладу освіти; органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського самоврядування, інші органи самоврядування учасників освітнього процесу.

Порядок створення і діяльності вищезазначених органів самоврядування встановлюється відповідними положеннями.

За рішенням загальних зборів засновників можуть створюватися інші органи управління.

7.2. Вищим органом управління Закладу освіти є Загальні збори засновників, які складаються і з засновників (учасників) Закладу освіти або призначених ними представників.

7.3. Загальні збори засновників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Закладу освіти, у тому числі з тих, що передані загальними зборами до компетенції Директора закладу освіти.

До компетенції Загальних зборів засновників (учасників) належить:

- 7.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Закладу освіти;
- 7.4.2. Внесення змін до Статуту та визначення особи уповноваженої на його підписання;
- 7.4.3. Зміна розміру Статутного капіталу;
- 7.4.4. Зміна місцезнаходження та/або найменування Закладу освіти;
- 7.4.5. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Засновника (учасника);
- 7.4.6. Прийняття рішення щодо вступу нового засновника (учасника) до Закладу освіти;
- 7.4.7. Прийняття рішення про розподіл прибутку (виплату дивідендів) Закладу освіти;
- 7.4.8. Прийняття рішень про відмову від розподілу прибутку (виплати дивідендів) і спрямування прибутку на поповнення оборотних коштів, формування фондів і резервів, реінвестицій або на інші цілі спільно визначені Засновниками (учасниками) Закладу освіти;
- 7.4.9. Створення, реорганізація, ліквідація органів Закладу освіти, визначення порядку їх діяльності, крім випадків передбачених чинним законодавством України;

7.4.10. Призначення та звільнення Директора (Виконавчого органу) Закладу освіти, встановлення розміру його винагороди;

7.4.11. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Закладу освіти;

7.4.12. Створення інших органів Закладу освіти, визначення порядку їх діяльності;

7.4.13. Прийняття рішень про укладення правочинів, предметом яких є відчуження (продаж, застава, іпотека, оренда, суборенда, лізинг, дарування, рента, передача в управління, передача до Статутного капіталу, тощо) нерухомого майна, рухомого майна, земельних ділянок, а також надання дозволу та повноважень Директору Закладу освіти або іншій уповноваженій особі на укладення та підписання відповідних угод (договорів);

7.4.14. Прийняття рішення про видачу і прийняття від імені Закладу освіти векселів;

7.4.15. Прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію, реорганізацію Закладу освіти, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення, порядку розподілу між засновниками (учасниками) у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

7.4.16. Ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту Закладу освіти та проведення громадської акредитації Закладу освіти;

7.4.17. Прийняття рішень про участь Закладу освіти в господарських товариствах, об'єднаннях, організаціях, структурах, установах, підприємствах або заснування Законом освіти таких юридичних осіб;

7.4.18. Затвердження результатів діяльності Закладу освіти за рік або інший період;

7.4.19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Закладу освіти станом на кінець попереднього кварталу;

7.4.20. Обрання та припинення повноважень Наглядової (підкувальної) ради або окремих її членів;

7.4.21. Прийняття рішення про придбання Законом освіти частки засновника (учасника);

7.4.22. Прийняття інших рішень віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів засновників.

Ці питання відносяться до виключної компетенції Загальних зборів засновників Закладу освіти та не можуть бути передані ним для вирішення виконавчому органу Закладу освіти. Загальні збори засновників можуть своїм окремим рішенням передати частину питань, які відносяться до його компетенції, і не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів засновників, Директору Закладу освіти.

7.5. Під час прийняття рішень Загальними зборами засновників, кожен засновник (учасник) має кількість голосів пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Закладу освіти.

7.6. Рішення з усіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів засновників, приймаються більшістю від загальної кількості голосів, що належить засновникам Закладу освіти, якщо інше не встановлено законодавством України.

7.7. Засновник (учасник) Закладу освіти не має права голосу при прийнятті Загальними зборами засновників рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Законом освіти, якщо інше не встановлено законодавством України.

7.8. Загальні збори засновників (учасників) скликаються за ініціативою Директора Закладу освіти або засновниками Закладу освіти, що володіють часткою у Статутному капіталі у розмірі не менш як 10 (десять) відсотків Статутного капіталу Закладу освіти. Засновникам Закладу освіти повідомляється про проведення загальних зборів не менш ніж за 30 (тридцять) днів до їх скликання шляхом особистого вручення або доставкою за допомогою засобів поштового зв'язку або кур'єрською доставкою. У повідомленні, зокрема, зазначаються час, дата і місце проведення таких загальних зборів та їх порядок денний. У випадку присутності на загальних зборах всіх засновників, та їх одностайного голосування з питань порядку денного, передбачене цим пунктом правило щодо завчасного повідомлення всіх засновників про проведення загальних зборів, вважається дотриманим.

7.9. Загальні збори засновників проводяться шляхом спільної присутності засновників (учасників) Закладу освіти в одному місці для обговорення питань порядку денного. Допускається проведення загальних зборів засновників шляхом телекомунікації, телеконференції, відеозв'язку чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови, що кожен із засновників може одночасно з усіма іншими засновниками брати участь у обговоренні та голосуванні з питань, внесених на розгляд загальних зборів.

7.10. На Загальних зборах засновників ведеться протокол, у якому фіксується перебіг Загальних зборів засновників та прийняті ними рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів засновників та кожен із засновників Закладу освіти, який брав участь у Загальних зборах засновників Закладу освіти. Голова зборів організовує ведення протоколу. Книга протоколів повинна бути у будь-який час надана учасникам зборів. На їх вимогу видаються засвідчені копії з книги протоколів.

7.11. Виконавчим органом Закладу освіти є Директор. Директор Закладу освіти здійснює безпосереднє управління Законом освіти і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу освіти.

7.12. Директор є повноважним представником Закладу освіти перед державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та установчими документами Закладу освіти.

7.13. Директор призначається за рішенням Загальних зборів засновників у порядку, визначеному законами, установчими документами Закладу освіти, з числа претендентів, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менш трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Директор обирається зі складу засновників Закладу освіти або приймається на роботу за трудовим контрактом.

7.14. У випадку укладення трудового контракту з Директором у письмовій формі, від імені Закладу освіти контракт підписує голова Загальних зборів засновників Закладу освіти або інша особа, уповноважена рішенням Загальних зборів засновників на підписання такого виду контрактів.

7.15. Директор вирішує всі питання Закладу освіти, крім тих, які входять до компетенції Загальних зборів засновників. Загальні збори засновників можуть винести рішення про передачу частини прав, що належать їм до компетенції Директора.

7.16. Директор Закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- Організовує діяльність Закладу освіти;
- Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу освіти;
- Видає накази, розпорядження, доручення обов'язкові до виконання всіма працівниками Закладу освіти, учасниками освітнього процесу та структурними підрозділами Закладу освіти;
- Здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня;
- Призначає вихователів;
- Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, положення, інші локальні документи, посадові інструкції, штатний розпис;
- Призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їхні функціональні обов'язки;
- Здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Закладу освіти;
- Затверджує структуру навчального року, розклад занять, Правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу освіти;

- Застосовує заходи матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності працівників закладу освіти згідно з діючим законодавством України;
- Розподіляє посадові обов'язки працівників Закладу освіти;
- Виявляє, узагальнює та розповсюджує кращий педагогічний досвід творчо працюючих вихователів
- Без довіреності виконує дії від імені Закладу освіти, представляє його інтереси в державних органах, органах місцевого самоврядування, установах, підприємствах, організаціях незалежно від форми їхньої власності та підпорядкування;
- Є розпорядником майна і коштів Закладу освіти;
- Видає довіреності;
- Вчиняє правочини крім тих, предметом яких є відчуження нерухомого майна та земельних ділянок. Правочини, предметом яких є відчуження нерухомого майна та земельних ділянок можуть вчинятися Директором Закладу освіти лише за попереднім дозволом Загальних зборів засновників Закладу освіти. Без такого дозволу (згоди) зазначені правочини не створюють для Закладу освіти прав та обов'язків;
- За попередньою згодою Загальних зборів учасників видає і приймає від імені Закладу освіти векселі;
- Забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), відкриває банківські рахунки;
- Забезпечує дотримання законності та порядку у Закладі освіти;
- Відраховує та поновлює на навчання здобувачів освіти, які навчаються у Закладі освіти;
- Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу освіти;
- Сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу освіти;
- Забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
- Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- Впроваджує в навчально-виховний процес сучасні навчально-методичні та дидактичні матеріали, програмне забезпечення;
- Сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Закладу освіти;
- Забезпечує створення у Закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: з урахуванням пропозицій територіальних органів Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування, та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі освіти;
- Розглядає заяви про випадки булінгу здобувачів освіти, їхніх батьків та/або осіб, які їх замінюють, інших осіб, та видає рішення про проведення внутрішнього розслідування, скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
- Забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психологічно-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу;
- Повідомляє уповноваженим підрозділам Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу у Закладі освіти;
- Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та установчими документами Закладу освіти.

7.17. Директор може мати заступників. Їх кількість та компетенція визначається Директором Закладу освіти за погодженням із Загальними зборами засновників Закладу освіти. Заступником Директора може бути особа, яка має вищу педагогічну освіту та має досвід педагогічної практики. Директор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Закладу освіти.

7.18. На час тимчасової відсутності Директора Закладу освіти його обов'язки покладаються на Заступника директора Закладу освіти.

7.19. Колегіальним органом управління Закладу освіти є Педагогічна рада, повноваження якої визначаються чинним законодавством України та Статутом Закладу освіти.

7.20. Педагогічна рада створюється у всіх закладах освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників з метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання вихователів у Зкладі освіти. Всі педагогічні працівники Закладу освіти мають брати участь у засіданнях Педагогічної ради.

7.21. Педагогічна рада Закладу освіти під головуванням Директору Закладу освіти:

- планує роботу Закладу освіти та затверджує перспективний план розвитку Закладу освіти;

- погоджує режим роботи закладу освіти на поточний навчальний рік;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему на механізми забезпечення академічної доброчесності;

- впроваджує у практику досягнення науки;

- здійснює контроль за дотриманням Статуту педагогічними та іншими працівниками Закладу освіти;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- оцінює якість роботи педагогічних працівників Закладу освіти за результатами поточного навчального року;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

7.22. Педагогічна рада закладу освіти скликається Директором у разі потреби але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Педагогічної ради проводяться на вимогу не менш однієї третини педагогічних працівників Закладу освіти. Рішення Педагогічної ради є правомочним, якщо на її засіданні були присутні не менш половини педагогічних працівників Закладу освіти і якщо за нього проголосувало більше половини присутніх педагогічних працівників. Процедура голосування визначається Педагогічною радою Закладу освіти.

7.23. Рішення педагогічної ради Закладу освіти вводяться в дію Наказом Директора Закладу освіти.

7.24. Діяльність Педагогічної ради регламентується Положенням про Педагогічну раду Закладу освіти, яке затверджується Директором Закладу освіти.

7.25. Загальні збори (конференція) колективу є вищим колегіальним органом громадського самоврядування, які скликаються не менше одного разу на рік.

7.26. Загальні збори колективу правочинні, якщо у їхній роботі беруть участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

7.27. Право скликати загальні збори колективу мають Директор, Педагогічна рада, засновники Закладу освіти.

7.28. Загальні збори:

- обирають педагогічну раду Закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіти Директора, а також голови Педагогічної ради про роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

- затверджують колективний договір;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної діяльності Закладу освіти;

- затверджують основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу;

- визначають стратегії виховання та навчання;

- приймають рішення про стимулювання праці працівників Закладу освіти.

7.29. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні Законом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами Закладу освіти.

7.30. Громадське самоврядування в Закладі освіти здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України «Про освіту».

8. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

8.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі освіти є здобувачі освіти (учні),

педагогічні працівники, психологи, інші працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

8.2. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативними актами України, цим Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу освіти.

8.3. Здобувач освіти (учень, вихованець) – особа, яка навчається і виховується у Закладі освіти.

8.4. Здобувачі освіти у Закладі освіти мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- безпечні і нешкідливі умови навчання (виховання);

- здобуття дошкільної освіти у відповідності із державними стандартами освіти

України;

- вільне відвідування заходів, не передбачених навчальним планом;

- якісні освітні послуги;

- користування бібліотечно-інформативними, електронними ресурсами бібліотеки

Закладу освіти;

- отримання додаткових освітніх послуг;

- повагу людської гідності;

- свободу совісті, інформації, вільне вираження власних думок і переконань;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і

науково-технічної діяльності тощо;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

8.5. Здобувачам освіти забороняється:

- здійснювати будь-які дії здатні спричинити небезпечні для життя та здоров'я оточуючих наслідки;

- вживати нецензурну лайку, грубі вирази у Закладі освіти та по відношенню до інших здобувачів освіти та працівників Закладу освіти;

- здійснювати булінг;

- користуватися мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу;

- приносити до Закладу освіти небезпечні, вибухові, дорогоцінні речі;

8.6. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють мають право:

- знайомитися зі змістом Статуту Закладу освіти;

- знайомитися зі змістом освітнього процесу;

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- спілкуватися із вихователем здобувача освіти або із іншим педагогічним

працівником у позаурочний час;

- захищати права та інтереси здобувача освіти (власної дитини);

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

8.7. Батьки здобувачів освіти, або особи, які їх замінюють зобов'язані:

- виконувати цей Статут в частині, яка стосується їхніх прав та обов'язків;

- забезпечувати необхідні умови для отримання своїми дітьми дошкільної освіти;

- поважати гідність своєї дитини, інших вихованців Закладу освіти, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної мови, державної символіки, до народних традицій та звичаїв;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- вчасно надавати закладу освіти медичні довідки про стан здоров'я учня (вихованця);

- вчасно надавати письмову заяву про згоду групового виїзду вихованців на екскурсії;

- вчасно письмово повідомляти адміністрацію Закладу освіти про причини відсутності вихованця у Закладі освіти в навчальний час;

- здійснювати своєчасну оплату навчання;

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

8.8. Додатковий перелік прав та обов'язків батьків здобувачів освіти та осіб, які їх замінюють, передбачається в укладеному між ними та Закладом освіти Договорі.

8.9. На посаду педагогічного працівника закладу освіти призначається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

8.10. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, або за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється діючим законодавством України.

8.11. Не допускаються відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків передбачених діючим законодавством України.

8.12. Педагогічні працівники закладу освіти мають право:

- на участь в управлінні Закладом освіти в порядку визначеному цим Статутом;
- на захист професійної честі та гідності;
- вільно обирати та використовувати методики навчання та виховання, навчальні посібники та матеріали, підручники;
- на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання у педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, які відповідають освітній програмі;
- на педагогічну ініціативу;
- на розроблення і впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій;
- на користування бібліотекою закладу освіти, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу освіти та послугами його структурних підрозділів, у порядку встановленому Закладом освіти;
- на підвищення кваліфікації, перепідготовки;
- на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
- на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, які використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- на визначення та відзнаку своїх успіхів у професійній діяльності;
- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
- на справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- на індивідуальну (наукову, професійну, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Закладу освіти;
- на безпечні та нешкідливі умови праці;
- на подовжену оплачувану відпустку;
- на участь громадському самоврядуванні Закладу освіти;
- на участь у роботі колегіальних органів управління Закладу освіти.

8.13. Педагогічні працівники Закладу освіти зобов'язані:

- виконувати вимоги даного Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудового договору (контракту);
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне та психічне здоров'я;
- дотримуватися академічної доброчесності, забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати, гідність, права та свободи всіх учасників освітнього процесу;
- контролювати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти;
- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України, та інших законів України, захищати суверенітет та територіальну цілісність держави України;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови, державної символіки України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння світу, миру, злагоди між усіма народами та національностями, етнічними, релігійними групами та інше;
- вести відповідну документацію;
- дотримуватися термінів проходження медичного огляду;
- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю.

8.14. За невиконання цього Статуту, локальних актів Закладу освіти, порушення трудових обов'язків, працівники Закладу освіти можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

8.15. Комплектування штату працівників Закладу освіти здійснюється на основі трудових договорів. За рішенням Директора Закладу освіти посади педагогічних працівників Закладу освіти можуть замінюватися за конкурсом. Заробітна плата і посадовий оклад працівникові Закладу освіти виплачуються за виконання функціональних обов'язків та робіт, передбачених трудовим договором. Максимально допустиме навчальне навантаження педагогічного працівника Закладу освіти не повинне перевищувати норми годин, що відповідає 2 (двом) ставкам.

8.16. Припинення трудового договору з працівниками Закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства України про працю, тощо.

8.17. Підставами звільнення педагогічних працівників Закладу освіти з ініціативи роботодавця є:

- Повторне протягом року грубе порушення Статуту закладу освіти та Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- Порушення умов трудового договору (контракту);
- Поява на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, булінг,

а також інші підстави, передбачені чинним законодавством України про працю.

8.18. Для врегулювання конфліктних та спірних ситуацій, проведення службового розслідування порушень педагогічним працівником Закладу освіти цього Статуту, норм професійної поведінки, Правил внутрішнього трудового розпорядку, педагогічної етики створюється комісія з професійної етики, функції та склад якої визначається Положенням про норми професійної етики педагогічних працівників Закладу освіти. Підставою для розгляду Директором Закладу освіти питання про порушення норм педагогічної етики та професійної поведінки є письмова скарга чи звернення представників адміністрації, педагогічних представників, здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти та/або осіб, які їх замінюють, органів управління сфери освіти, правоохоронних органів. Директор Закладу освіти після отримання скарги чи звернення призначає службове розслідування, яке здійснюється комісією з професійної етики протягом 10 (десяти) робочих днів з обов'язковим отриманням письмових пояснень та ознайомлення сторін з усіма документами, які стосуються суті виниклого питання. Комісія з професійної етики приймає рішення колегіально з урахуванням показів свідків, очевидців, відгуків колег про професійну діяльність, репутації особи, яку звинувачують у порушенні професійної етики, пояснень сторін. Рішення вважається ухваленим комісією, якщо його підтримали більше половини загального складу комісії з професійної етики. Комісія з професійної етики на підставі результатів службової перевірки може рекомендувати Директору Закладу освіти притягнути педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності, який допустив порушення Статуту, що тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення у відповідності із діючим законодавством України. Комісія з професійної етики за результатами службового розслідування та не підтвердження фактів викладених у скарзі або зверненні, має право залишити таке звернення або скаргу без розгляду.

Хід службового розслідування та прийняті за його результатами рішення можуть бути оприлюднені тільки за згодою педагогічного працівника Закладу освіти, відносно якого була ініційована та проведена службова перевірка, за винятком випадків, передбачених законом.

8.19. Педагогічний працівник зобов'язаний відшкодувати збитки заподіяні його діями Закладу освіти у повному обсязі.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ХАРЧУВАННЯ, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

9.1. Організація освітнього процесу в Закладі освіти здійснюється на основі освітньої програми єдиного комплексу освітніх компонентів, спланованих і організованих Законом освіти для досягнення здобувачами освіти визначених відповідним Державним стандартом дошкільного навчання. Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт дошкільної освіти.

9.2. Освітня програма має містити:

- Загальний обсяг навчального навантаження та очікуванні результати навчання здобувачів освіти;
- Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
- Перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін, тощо, логічну послідовність їх вивчення;
- Форми організації освітнього процесу;
- Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
- Інші основні компоненти.

9.3. Освітня програма схвалюється Педагогічною радою Закладу освіти та затверджується Директором.

9.4. На основі освітньої програми Заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

9.5. У Закладі освіти можуть використовуватися авторські програми, затверджені у встановленому порядку чинним законодавством України.

9.6. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей здобувачів освіти Заклад освіти може організовувати процеси за одним чи кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний, математичний, тощо).

9.7. Заклад освіти організовує харчування здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу відповідно до вимог профільного законодавства України.

9.8. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10. СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

10.1. Заклад освіти створює у своєму складі такі структурні підрозділи:

- Дитячий садок – структурний підрозділ, який забезпечує дошкільну освіту;
- Центр розвитку дитини, в якому забезпечується, фізичний, розумовий та психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади, займаються дистанційно або за індивідуальною учбовою програмою;
- Психологічний консультативний центр;
- Інші структурні підрозділи, відповідно до потреб Закладу освіти

Відповідно до потреб здобувачів освіти, побажань їх батьків або осіб, які їх замінюють, та можливостей Закладу освіти, можуть вводитися профільні навчання.

10.2. Структурні підрозділи Закладу освіти не є юридичними особами і у своїй діяльності керуються Положеннями, які затверджуються за рішенням Загальних зборів засновників (учасників) Закладу освіти.

10.3. Структурні підрозділи утворюються, ліквідовуються, реорганізуються за рішенням Загальних зборів засновників Закладу освіти.

10.4. Заклад освіти може створювати також інші структурні підрозділи, у тому числі але не виключно, філії, інтернати з частковим або повним утриманням здобувачів освіти, у тому числі, за рахунок засновників.

10.5. У закладі освіти створюються та функціонують:

- методичні об'єднання педагогічних працівників за фахом;
- творчі групи та інші форми професійної взаємодії педагогічних працівників відповідно до потреб розвитку Закладу освіти;
- психологічна служба.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни до Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів засновників Закладу освіти шляхом викладання Статуту у новій редакції.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації та набирають юридичної сили з моменту такої реєстрації згідно з чинним законодавством України.

11.3. Якщо будь-яке положення або стаття Статуту стають або визнаються у судовому порядку недійсними, це не може бути підставою для визнання недійсним цього Статуту в цілому.

11.4. Недійсні положення та/або статті цього Статуту замінюються дійсними, допустимими у правовому відношенні, і ближчими до змісту до тих, що підлягають заміні у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

12.1. Державний контроль за діяльністю Закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти.

12.2. Державний контроль здійснює Міністерство освіти та науки України, Департамент освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації, Департамент освіти Харківської міської ради, Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, та інші контролюючі органи.

12.3. Зміст, форма, періодичність контролю, не пов'язаного із навчально-виховним процесом, встановлюється Загальними зборами засновників Закладу освіти у відповідності із діючим законодавством України.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

13.

13.1. Припинення діяльності Закладу освіти як юридичної особи здійснюється у формі реорганізації або ліквідації. Умови та порядок (процедура) реорганізації та/або ліквідації визначаються згідно діючого законодавства України.

13.2. Заклад освіти може бути реорганізований у іншу організацію згідно вимог діючого законодавства України.

13.3. При реорганізації Закладу освіти (у формі злиття, поділу, виділу, приєднання, перетворення) його Статут, ліцензія, свідоцтво про державну акредитацію втрачають чинність.

13.4. У випадку зміни назви або організаційно-правової форми ліцензія та свідоцтво про державну акредитацію не втрачають своєї чинності. Статут Закладу освіти у такому випадку підлягає зміні шляхом викладення його у новій редакції та обов'язковій державній реєстрації таких змін.

13.5. Ліквідація Закладу освіти може здійснюватися:

- за рішенням Загальних зборів учасників;
- за рішенням суду.

13.6. Ліквідація Закладу освіти вважається завершеною, а Заклад освіти таки, що припинив свою діяльність після внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

13.7. При ліквідації Закладу освіти його документи (управлінські, фінансово-господарські, по особовому складу здобувачів освіти та працівників) в установленому порядку здаються на державне зберігання в архів, а при реорганізації передаються правонаступникові згідно чинного законодавства України.

Підпис: _____

Місто Харків, Україна, дванадцятого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Луценко В.С., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису **Шадури Марини Володимирівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Шадури Марини Володимирівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1334
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано

і скріплено печаткою
22 (двадцять два)
аркушів.

Приватний нотаріус

